

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3773/2532

นาย สัก กอแสงเรือง
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19, มาตรา 40 (1), มาตรา 40 (8), มาตรา 50, มาตรา 52

ในการก่อสร้างตึกแถวโจทก์เป็นผู้จัดหาและซื้อวัสดุก่อสร้างเองส่วนแรงงาน
เหมาจ่ายให้ผู้รับเหมาจัดหาคนงานมาทำการก่อสร้างโดยผู้รับเหมาจ่ายค่าแรงงานให้
แก่คนงานเอง หากงานล่าช้าต้องจ้างคนงานเพิ่มขึ้น โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเงิน
ได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาจึงมิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1)แห่ง
ประมวลรัษฎากร หากแต่เป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ตามมาตรา 40(8) โจทก์จึง
ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามมาตรา 50, 52 แห่งประมวลรัษฎากร การ
ที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
ในกรณีนี้จึงไม่ชอบ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ.
2521เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522 เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกลงวันที่ 27
มีนาคม 2527 เรียกโจทก์มาไต่สวน โจทก์ได้รับหมายเรียกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2527 จึงเป็นการออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ยื่น
รายการเสียภาษีถูกต้องตามมาตรา 19 แล้ว แม้ตามหมายเรียกเพื่อการตรวจสอบ
ไต่สวนกำหนดให้โจทก์มาให้ถ้อยคำและนำพยานหลักฐานมาแสดงให้เวลาโจทก์น้อย
กว่า 7 วัน และเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีตามลำพัง โดยอ้างว่าโจทก์ขัดขึ้น
ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกไม่ได้ แต่เมื่อโจทก์ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยไม่ได้แย้ง การ
ออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบอาชีพทนายความ เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงิน 413,821.62 บาท โจทก์เห็นว่า การประเมินดังกล่าวไม่ชอบ จึงอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยให้ลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับลงคงให้ชำระเป็นเงิน 329,911.55 บาท โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบ เพราะโจทก์ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร 5 คูหา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นสำนักงาน โดยโจทก์เหมาค่าแรงในการก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ส่วนวัสดุก่อสร้างโจทก์จัดซื้อเอง โจทก์ยืมเงินนางสุดใจมาใช้ในการก่อสร้างด้วยเป็นเงิน 1,200,000 บาท ต่อมานางสุดใจเดือดร้อนเรื่องเงิน โจทก์จึงขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้นางสุดใจเป็นเงินเท่าที่กู้ยืมมา โดยมีได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร เงินที่ได้จากการขายโจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามมาตรา 42(9) และค่าก่อสร้างที่จ้างเหมาค่าแรง โจทก์ก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร การซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร โจทก์เสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,075,440 บาท การที่เจ้าพนักงานประเมินหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์ในส่วนนี้เพียง 676,791.60 บาท จึงไม่ถูกต้องทั้งเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบได้สวนเกินกำหนดระยะเวลา 5 ปี และไม่ใช้เวลาแก่โจทก์ตามมาตรา 19 จึงไม่ชอบขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จำเลยให้การว่า โจทก์ซื้อที่ดินจากผู้อื่นแล้วปลูกสร้างอาคารรวม 5 คูหา แล้วได้แบ่งขายไปพร้อมกับที่ดินรวม 2 คูหา โดยอ้างว่าเป็นหนี้ผู้อื่น แต่ก็ไม่มีหลักฐานมาแสดง จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรจึงต้องนำรายรับไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า ทั้งโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับเหมาอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)

(2) โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อโจทก์ไม่หัก โจทก์จึงต้องรับผิดชอบการออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบรับกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบอาชีพทนายความ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.9 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522 โดยระบุในแบบดังกล่าวว่ามีเงินได้จากการว่าความจำนวน 85,700 บาท ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2522 โจทก์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติมว่ามีเงินได้จากการขายที่ดินพร้อมตึกแถวจำนวน 2 ห้อง โดยมีได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร วันที่ 30 มีนาคม 2527 โจทก์ได้รับหมายเรียกจากเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยให้ไปพบในวันที่ 4 เมษายน 2527 เพื่อตรวจสอบได้สวนตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรตามหมายเรียกเอกสารหมาย จล.91 โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายพิชัยเสรีรัตน์ ไปให้ถ้อยคำตามบันทึกเอกสารหมาย จล.83 หลังจากนั้นเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 413,821.62 บาท ตามเอกสารหมาย จล.13-จล.15 โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว แต่ลดเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงร้อยละ 50 และลดเบี้ยปรับภาษีการค้าให้โจทก์คงเหลือเงินภาษีที่โจทก์จะต้องชำระเป็นเงิน 329,911.55 บาท"

"ปัญหาต่อไปมีว่า เงินค่าแรงในการก่อสร้างที่โจทก์จ่ายให้แก่นายเข้มนั้นเป็นเงินได้ประเภทใด โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ในเรื่องนี้โจทก์เบิก

ความว่า วัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้างโจทก์เป็นผู้จัดหาและซื้อเอง คงจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงเท่านั้น โดยมีนางสุวรรณา รัตมณีนิษฐ์ ซึ่งเคยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นพยานเบิกความว่า โจทก์มาขอให้รับเหมาค่าแรงในการก่อสร้างตึกแถว แต่พยานเลิกรับเหมาก่อสร้างแล้ว คงขายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว จึงได้แนะนำนายเข็มให้มารับเหมาค่าแรงในการก่อสร้าง ส่วนวัสดุในการก่อสร้างโจทก์เป็นผู้จัดหาเอง จำเลยไม่ได้นำสืบปฏิเสธในเรื่องนี้ คงอ้างว่าเงินที่นายเข็มรับไปถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่นายเข็มได้ใช้แรงงานในการก่อสร้างตึกแถวให้โจทก์ จึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เห็นว่าในการก่อสร้างตึกแถวตามแบบแปลนเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.7 นั้น จะต้องใช้คนงานจำนวนมากเงินค่าแรงที่โจทก์จ่ายให้แก่ นายเข็ม นั้นเป็นการเหมาจ่ายเพื่อให้ นายเข็มไปจัดหาคนงานมาก่อสร้างตึกแถวให้แก่โจทก์ โดยนายเข็มเป็นผู้จ่ายค่าแรงให้แก่คนงานเอง หากงานล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าจ้างคนงานเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ตกลงกัน โจทก์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ จึงเห็นได้ชัดว่าเงินได้ที่นายเข็มได้รับไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แต่เป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ตามมาตรา 40(8) โจทก์ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเมื่อจ่ายเงินได้ดังกล่าวตามมาตรา 50 และ 52 แห่งประมวลรัษฎากรการประเมินของเจ้าพนักงานที่ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามเอกสารหมาย จล.14 และ จล.99 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมและเสียภาษีการค้าตามแบบแจ้งการประเมินเอกสารหมาย จล.13 และ จล.15 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามเอกสารหมาย จล.100 และ จ.101 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อ้างว่า การประเมินของเจ้าพนักงานไม่ชอบเนื่องจากเจ้าพนักงานประเมินหมายเรียกตรวจสอบได้สวนเกิน 5 ปี นับแต่วันที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาและให้เวลาโจทก์นำบัญชีพร้อมพยานหลักฐานไปแสดงน้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันส่งหมายเป็นการไม่ชอบตามมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทักท้วงว่า ตามมาตรา 19 นั้นได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกผู้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมาไต่สวนและสั่งให้นำบัญชีหรือพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกหมายเรียกได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนส่วนการนับระยะเวลานั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษจึงต้องนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 5 มาใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี พ.ศ. 2521 ครั้งแรกในวันที่ 30 มีนาคม 2522 การที่เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกลงวันที่ 27 มีนาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข จ.91 เรียกโจทก์มาตรวจสอบไต่สวนและโจทก์ได้รับหมายเรียกดังกล่าวในวันที่ 30 มีนาคม 2527 จึงเป็นการออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นรายการเสียภาษีถูกต้องตามมาตรา 19 แล้ว แม้ตามหมายเรียกดังกล่าวจะให้โจทก์มาให้ถ้อยคำและนำพยานหลักฐานมาแสดงในวันที่ 4 เมษายน 2527 อันเป็นการให้เวลาโจทก์น้อยกว่า 7 วันก็ตาม โจทก์ก็มีสิทธิเพียงไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นและเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีตามลำพังโดยอ้างว่าโจทก์ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกไม่ได้เท่านั้น แต่เมื่อโจทก์ยอมปฏิบัติตามหมายเรียกโดยมอบอำนาจให้นายพิชัย เสรีรัตน์ ไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่โต้แย้ง ทั้งนายพิชัยได้ขอเลื่อนการส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานประเมินไปเป็นวันที่ 16 เมษายน 2527 ย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ให้เวลาโจทก์ส่งเอกสารและหลักฐานเกินกว่า 7 วันแล้ว การออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินจึงชอบด้วยมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินที่ 1130/1/18723 และ 1130/1/18724 ลงวันที่ 11 กันยายน 2528 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 226/2530/1 และเลขที่ 227/2530/1 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2528 ให้เจ้าพนักงานประเมินคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตึกแถวพิพาทโดยคิดเนื้อที่เป็น 416 ตารางเมตร กับค่าทาสี ติดตั้งประปาและไฟฟ้าอีก 40,000 บาทแล้ว ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของโจทก์ประจำปี พ.ศ. 2521 ใหม่นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ